2012年全国法律硕士(非法学)联考真题
专业基础课

一、单项选择题:第1~40小题,每小题1分,共40分。下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。

1. 根据相关统计,自《刑法修正案(八)》实施7个月来,公安机关查获的醉酒驾驶机动车案件数量较上一年同期下降43.7%。这一数据变化反映了刑法的(　　)。

A. 保障机能　　B. 规制机能
C. 保护机能　　D. 预防机能

2. 我国公民甲在德国旅游时,盗窃了我国公民乙一部价值1万元的相机。对甲的行为适用我国刑法的依据是(　　)。

A. 属地原则　　B. 保护原则
C. 属人原则　　D. 普遍管辖原则

3. 下列关于犯罪直接客体的说法,正确的是(　　)。

A. 一个犯罪只侵犯一个直接客体
B. 直接客体是对犯罪进行分类的标准
C. 在犯罪未遂的情况下不存在直接客体
D. 直接客体是指某一犯罪行为直接侵害的特定社会关系

4. 下列犯罪属于纯正不作为犯的是(　　)。

A. 重婚罪
B. 遗弃罪
C. 绑架罪
D. 掩饰、隐瞒犯罪所得罪

5. 甲(15周岁)盗窃他人钱包被陈某发现后,为窝藏赃物而当场使用暴力,失手将陈某打死。甲的行为构成(　　)。

A. 抢劫罪　　B. 盗窃罪
C. 故意伤害罪　　D. 过失致人死亡罪

6. 下列关于处理未成年人犯罪的表述,正确的是(　　)。

A. 对不满18周岁的犯罪人不得适用没收财产刑
B. 对犯罪时不满18周岁的人,应当减轻或者免除处罚
C. 对罪行极其严重的未成年人罪犯,可以适用无期徒刑
D. 对未成年人因犯抢劫、绑架等暴力犯罪被判处有期徒刑的,均可假释

7. 甲在乡村公路上高速驾驶拖拉机,因视线不好将拴在路边的耕牛撞死。对甲的行为(　　)。

A. 不应认定为犯罪
B. 以危险驾驶罪定罪处罚
C. 可以免予刑事处罚
D. 以交通肇事罪定罪处罚

8. 某村委会主任甲利用职务便利,将国家下拨的扶贫款20万元用于炒股,后因亏损而无法归还。甲的行为构成(　　)。

A. 贪污罪　　B. 挪用公款罪
C. 挪用资金罪　　D. 职务侵占罪

9. 警察甲因公民吴某举报自己受贿而怀恨在心,遂用他人手机向某军官发了一条短信,捏造吴某与其妻子同居。该军官信任自己的妻子,未予理睬。甲的行为(　　)。

A. 构成诽谤罪　　B. 构成诬告陷害罪
C. 构成报复陷害罪　　D. 不构成犯罪

10. 甲雇佣乙杀胡某,并且带乙辨认了胡某。乙在某夜将王某误当作胡某而杀害。甲因此拒付"佣金",在本案中(　　)。

A. 甲构成故意杀人罪既遂
B. 甲构成故意杀人罪未遂
C. 乙构成故意杀人罪未遂
D. 乙构成过失致人死亡罪

11. 甲、乙分别为某国有公司总经理和副总经理,二人挪用公司1000万元公款给张三从事期货交易,收受并平分了张三的30万元回扣。司法机关在查处甲、乙挪用公款案件时,甲主动交代自己收受了张三15万元回扣,并揭发乙也收受了15万元回扣。本案中(　　)。

A. 甲在受贿罪行上成立自首
B. 甲在受贿罪行上成立自首和立功
C. 甲在挪用公款和受贿罪行上均成立立功
D. 甲在挪用公款罪行上成立立功,在受贿罪行上成立自首

12. 甲明知卖淫女赵某未满14周岁,而与之发生性交易。甲的行为(　　)。

A. 不构成犯罪　　B. 构成强奸罪
C. 构成猥亵儿童罪　　D. 构成嫖宿幼女罪

13. 甲得知某单位财务室的保险柜中有10万元工资款将于次日发放,遂携工具深夜潜入财务室撬保险柜。因保险柜十分坚固,甲用了3个小时都没有撬

开，便离开。甲的行为属于(　　)。

A. 未实行终了的中止

B. 实行终了的中止

C. 能犯未遂

D. 不能犯未遂

14. 下列情形中，属于结果加重犯的是(　　)。

A. 聚众斗殴致他人死亡

B. 非法行医造成就诊人死亡

C. 强制猥亵妇女致其因羞愤自杀死亡

D. 遗弃没有独立生活能力的人致其死亡

15. 甲为某市交通局副局长，负责公路建设工程招标工作。乙为承揽工程，送给甲30万元。不料甲在数日后被调离，不再负责工程招标。乙闻讯后要甲退回30万元，遭拒绝。乙到检察机关投案，交代了给甲30万元欲请甲帮助承揽工程的事实。检察机关遂对甲、乙立案查处，并立即将30万元追缴。下列选项中，正确的是(　　)。

A. 甲构成受贿罪未遂

B. 乙构成行贿罪中止

C. 乙成立立功

D. 对乙可以减轻或者免除处罚

16. 下列情形中，应当数罪并罚的是(　　)。

A. 甲为迫使不满18周岁的未成年女子卖淫而对其实施强奸

B. 乙非法拘禁债务人张某10天，其间多次毒打张某，致张某伤残

C. 丙无证驾车，在被交警查处时使用暴力抗拒执法，失手将交警打死

D. 丁开地下卷烟厂，制售劣质卷烟数量巨大，在县联合执法队前来查处时，组织数十村民围攻执法人员，迫使执法队暂时撤离

17. 甲以迷信方式恐吓刘某有灾祸，刘某一时慌乱，请甲帮助自己。甲让刘某带10万元现金作“镇邪物”，找法师“消灾”。途中，甲趁帮刘某拿包之机，用书本调换了10万元现金。甲的行为构成(　　)。

A. 盗窃罪　　B. 诈骗罪

C. 侵占罪　　D. 敲诈勒索罪

18. 国家机关工作人员甲通过电子邮件，将因工作便利获悉的国家经济秘密发送给某境外机构。甲的行为构成(　　)。

A. 间谍罪

B. 非法获取国家秘密罪

C. 故意泄露国家秘密罪

D. 为境外非法提供国家秘密罪

19. 甲、乙、丙与周某打麻将赌钱，结果三人共输给周某30万元。事后，三人怀疑周某打麻将时做了手脚，遂将周某劫持到一空房内，逼其退还赌资。周某让妻子将30万元退还给了三人。甲、乙、丙三人的行为构成(　　)。

A. 抢劫罪　　B. 敲诈勒索罪

C. 绑架罪　　D. 非法拘禁罪

20. 下列情形中，应当以非法经营罪定罪处罚的是(　　)。

A. 甲销售盗版图书，违法所得20万元

B. 乙开办公司专门为他人虚开增值税专用发票，违法所得20万元

C. 丙公司未经证监会批准，非法从事证券业务，违法所得100万元

D. 丁开办废品站专门从盗窃犯罪分子手中收购赃物，倒卖牟利，违法所得20万元

21. 下列各组财产中，构成主物与从物关系的是(　　)。

A. 赵某的房屋和房门

B. 李某的手表和孙某的表带

C. 钱某的电视机和遥控器

D. 周某的汽车和车轮

22. 某童星15周岁，其演出收入能够满足自己的生活需要。该童星未经监护人同意独立实施的下列行为中，有效的是(　　)。

A. 向户籍管理部门申请变更姓名

B. 向工商管理部门申请注册公司

C. 购买价格为2万元的摄像机

D. 接受10万元现金的赠与

23. 监护人有权处理被监护人财产的法定情形是(　　)。

A. 发生紧急情况

B. 为被监护人的利益

C. 经被监护人同意

D. 经被监护人所在地的基层组织同意

24. 2008年5月，甲、乙、丙合开了一间酒吧，甲以现金10万元出资，乙以其所有的房屋出资，丙以担任调酒师工作的劳务出资。2008年12月，酒吧欠某酒厂5万元货款。后甲因与其他合伙人发生矛盾，于2009年2月退伙。上述债务应当(　　)。

A. 由乙独立承担责任

B. 由乙和丙承担连带责任

C. 由甲和乙承担连带责任

D. 由甲、乙和丙承担连带责任

25. 甲、乙双方同意协议离婚。甲因出差，故委托丙去婚姻登记机关代为办理离婚登记手续。根据我

国法律,丙(　　)。

A. 不得代理

B. 可以代理

C. 在取得甲书面授权后可以代理

D. 在取得乙同意后可以代理

26. 下列情形中,不能引起诉讼时效中断的是(　　)。

A. 权利人申请仲裁

B. 权利人主张权利

C. 义务人同意履行义务

D. 权利人因不可抗力不能起诉

27. 根据物权法的规定,土地承包经营权的设立时间是(　　)。

A. 土地承包经营权合同成立时

B. 土地承包经营权合同生效时

C. 土地承包经营权登记时

D. 取得土地承包经营权证时

28. 冯某将其所有的大卡车送至通达汽车修理厂修理。因冯某未依约定支付修理费,修理厂遂依法将该车留置,但未与冯某约定留置汽车后支付修理费的期间。根据物权法的规定,修理厂在实现其留置权前应当给冯某支付修理费的期间为(　　)。

A. 1 个月以上　　B. 2 个月以上

C. 3 个月以上　　D. 6 个月以上

29. 下列权利中,可以转让的是(　　)。

A. 劳动报酬请求权

B. 人身损害赔偿请求权

C. 支付租金请求权

D. 近亲属间的扶养请求权

30. 2009 年 8 月 5 日,甲公司向乙公司发出订购图书的订单,订单中详细列明了订购数量、交货日期等,并要求乙公司在接到该订单之日起 3 日内向甲公司发出确认函。乙公司 8 月 6 日接到订单,于 8 月 10 日向甲公司发出确认函,同时寄出该批图书。甲公司收到图书后,拒绝接受。关于本案的以下表述,正确的是(　　)。

A. 甲公司向乙公司发出订单的行为属于要约邀请

B. 乙公司向甲公司发出确认函的行为属于承诺

C. 乙公司向甲公司发出确认函的行为属于要约

D. 乙公司向甲公司寄出图书的行为属于履行合同

31. 根据我国担保法的规定,保证合同未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起(　　)。

A. 6 个月　　B. 1 年

C. 2 年　　D. 4 年

32. 下列有关自然人人格权与身份权异同的表述,不正确的是(　　)。

A. 人格权与身份权均没有直接财产内容

B. 人格权与身份权均属于支配权和绝对权

C. 人格权受到侵害后权利人可以请求精神损害赔偿,身份权则不可以

D. 人格权始于出生,身份权则以取得一定身份为前提

33. 甲创作的话剧剧本《秋日的私语》于 2009 年发表,乙话剧团经甲许可获得该剧本的表演权。2010 年丙话剧团也欲使用该剧本演出,丙话剧团(　　)。

A. 应经甲许可并支付报酬

B. 应经乙话剧团许可并支付报酬

C. 无须经甲或乙话剧团许可,但须向甲支付报酬

D. 应经甲与乙话剧团共同许可,并向甲、乙话剧团支付报酬

34. 下列选项中,属于邻接权客体的是(　　)。

A. 计算机软件

B. 即兴演讲

C. 具有独特造型的建筑物

D. 瑜伽录像制品

35. 在发明专利申请文件中,确定专利权保护范围的主要依据是(　　)。

A. 说明书　　B. 说明书摘要

C. 请求书　　D. 权利要求书

36. 甲与乙均为丙研究所的工作人员,二人受丁公司委托利用业余时间合作研发了一种新型电池,各方未就专利申请权的归属作出约定。该发明的专利申请权应属于(　　)。

A. 甲与乙　　B. 丙研究所

C. 甲、乙和丙研究所　　D. 丁公司

37. 根据我国商标法的规定,注册商标的有效期为 10 年,其起算点为(　　)。

A. 商标公告之日

B. 商标核准注册之日

C. 申请人提出商标注册申请之日

D. 商标局收到商标注册申请之日

38. 没有配偶且符合其他结婚条件的男女同居生活的,如果当事人向法院起诉请求解除同居关系,人民法院(　　)。

A. 按离婚处理

B. 不予受理

C. 按解除同居关系处理

D. 对有子女的按离婚处理

39. 无配偶的男性收养女性的，收养人与被收养人之间的年龄差应当为(　　)。

A. 30 周岁以上　　B. 35 周岁以上

C. 40 周岁以上　　D. 45 周岁以上

40. 未成年养子女与养父母解除收养关系的，其与生父母之间的权利义务关系(　　)。

A. 自行恢复

B. 经人民法院判决后恢复

C. 经生父母同意后恢复

D. 经生父母与养父母协商同意后恢复

二、多项选择题：第 41～50 小题，每小题 2 分，共 20 分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。多选、少选或错选均不得分。

41. 甲因犯泄露内幕信息罪被判处 3 年有期徒刑，缓刑 5 年。在缓刑考验期限内，甲又犯间谍罪，依法被判处 5 年有期徒刑。关于本案，下列说法中正确的有(　　)。

A. 甲构成累犯，应当从重处罚

B. 对甲应当附加剥夺政治权利

C. 对甲应在 5 年以上 8 年以下酌情决定执行的刑期

D. 对甲应在 5 年以上 10 年以下酌情决定执行的刑期

42. 下列选项中，属于缓刑适用实质条件的有(　　)。

A. 有悔罪表现

B. 犯罪情节较轻

C. 没有再犯罪的危险

D. 宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响

43. 组织、领导传销活动罪中“传销活动”的特征包括(　　)。

A. 目的是骗取他人财物

B. 参加者按照一定顺序组成层级开展活动

C. 计酬或者返利以参加者发展的人员数量为依据

D. 要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格

44. 甲利用职务便利，侵占本单位财物数额巨大。根据我国《刑法》的规定，其罪行的法定刑幅度为 5 年以上有期徒刑。关于本案，下列选项中正确的有(　　)。

A. 该案的追诉期限为 10 年

B. 该案的追诉期限为 15 年

C. 如果甲在公安机关侦查期间逃跑，则不受追诉期限的限制

D. 该案如果超过追诉期限，经最高人民检察院核准，仍可追诉

45. 下列选项中，应以投放危险物质罪定罪处罚的有(　　)。

A. 甲在其竞争对手销售的面粉中掺入毒鼠强

B. 乙为吸引顾客，在火锅底料中掺入罂粟壳

C. 丙工厂违反规定，向河流中排放有毒废物，造成下游大片农作物绝收

D. 丁意图报复本单位领导，在单位的公用饮水机中投放无色无味的剧毒农药

46. 民事权利的私力救济方式包括(　　)。

A. 自卫行为　　B. 民间调解

C. 自助行为　　D. 民事仲裁

47. 下列行为中，属于滥用代理权的有(　　)。

A. 自己代理　　B. 双方代理

C. 越权代理　　D. 无权代理

48. 我国《物权法》规定的动产交付方式包括(　　)。

A. 指示交付　　B. 现实交付

C. 简易交付　　D. 占有改定

49. 甲、乙互负债务，根据《合同法》的规定，双方债务法定抵销的条件包括(　　)。

A. 双方协商一致

B. 双方所负债务数额相等

C. 双方的给付为同种类、同品质

D. 双方的债务均届清偿期

50. 下列选项中，属于我国继承法基本原则的有(　　)。

A. 养老育幼原则

B. 诚实信用原则

C. 继承权男女平等原则

D. 互谅互让、团结和睦原则

三、简答题：第 51～54 小题，每小题 6 分，共 24 分。

51. 简述犯罪中止的特征。

52. 简述利用影响力受贿罪的主体范围。

53. 简述民事法律行为的含义和特征。

54. 简述留置权的含义及成立要件。

四、辨析题：第 55～56 小题，每小题 8 分，共 16 分。要求对命题进行判断并着重阐明理由。

55. 请对“无行为即无犯罪”这一说法进行辨析。

56. 有人认为：“男女双方一经登记确立婚姻关

系，双方的一切财产均属于夫妻共同财产。”请运用我国婚姻法规定的夫妻财产制度对这种观点加以辨析。

五、法条分析题：第 57～58 小题，每小题 10 分，共 20 分。要求符合立法原意和刑法/民法理论。

57. 我国《刑法》第 264 条规定：“盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”

请分析：

（1）本条中“财物”的外延如何界定？

（2）本条中“多次盗窃”应如何理解？

（3）本条中“携带凶器盗窃”应如何理解？

58. 我国《侵权责任法》第 6 条规定：“行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。根据法律规定推定行为人有过错，行为人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。”请运用民法原理分析：

（1）本条第 1 款规定的是何种归责原则？其含义及适用范围是什么？

（2）本条第 2 款应当如何理解？其适用范围是什么？

六、案例分析题：第 59～60 小题，每小题 15 分，共 30 分。

59. 甲带领 15 周岁的乙，在停车场劫持了宋某，将宋某带到郊外一废弃厂房内，捆绑在铁架床上。甲指使乙将宋某携带的现金以及手机、名贵金表等价值 3 万元的财物搜掠一空。同时，甲打电话给宋某的妻子索要 20 万元赎金，宋某的妻子答应付款。乙受甲指派，在约定时间和地点拿到了 20 万元赎金。甲通过电话确定乙已取得赎金后，随即将宋某杀害。之后，甲把宋某的手机、手表以及 2 万元现金分给乙，自己驾驶宋某的汽车携带其余财物逃跑。甲、乙被通缉之后，乙才得知甲杀害了宋某，感到事态严重，即到公安机关供述了以上事实。

根据上述案情，请回答以下问题并分别说明理由：

（1）对甲的行为应如何定罪？

（2）对乙的行为应如何定罪？

（3）乙具有哪些法定量刑情节？

60. 2007 年 8 月，甲企业通过转让取得一块土地的建设用地使用权，并在该土地上合法建造了一座厂房。2008 年 5 月，甲企业向乙银行借款 1500 万元，同时以该厂房为抵押物为借款提供担保，双方签订了抵押合同并办理了抵押权登记手续。2008 年 7 月，乙银行认为甲企业用作抵押物的厂房价值不足，于是要求甲企业另行提供担保。甲企业遂委托丙公司作为保证人，丙公司与乙银行签订了保证合同。2009 年 1 月，乙银行将 1500 万元的债权转让给丁银行。现1500 万元借款已到期，甲企业因经营管理不善无力偿还。

根据上述案情，请回答：

（1）甲企业对其建造的厂房是否享有所有权？为什么？

（2）丙公司对丁银行的债权是否应承担保证责任？为什么？

（3）本案中丁银行应如何通过担保实现自己的债权？为什么？